MELO
Advogados Associados
DESDE 1960

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS - HOFCLIN

A presente Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais estabelece as regras e diretrizes adotadas pela **Hofclin** em relação à coleta, uso, retenção e descarte das informações pertencentes aos usuários de sua plataforma, conforme os itens a seguir dispostos.

1. O escopo primário e exclusivo desta Política é regular o tratamento dos dados pessoais pertencentes aos **Usuários da Plataforma**..

2. Fica expressamente estabelecido que esta Política de Privacidade **não se aplica aos dados pessoais e prontuários médicos dos pacientes**. O tratamento de informações de pacientes é regulado exclusivamente pelo Acordo de Processamento de Dados (DPA), anexo ao Contrato de Assinatura.

3. Em estrita conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), a Hofclin atua na qualidade de **Controladora** exclusivamente em relação aos dados cadastrais, financeiros e de navegação dos Usuários da Plataforma.

4. Sendo a Controladora destas informações de cadastro, compete à Hofclin tomar as decisões referentes às bases legais, finalidades e parceiros de tecnologia envolvidos no processamento desses dados específicos.

5. O Usuário declara compreender que a relação estabelecida com a Hofclin possui natureza comercial e profissional, estruturada de modo a viabilizar a prestação dos serviços de licenciamento de software (SaaS).

6. Durante o processo de criação de conta e adesão à Plataforma, a Hofclin coletará de forma direta os dados cadastrais do Usuário, incluindo, mas não se limitando a: nome completo, CPF, e-mail corporativo ou pessoal, e número de telefone celular.

7. Para a efetivação do faturamento e cobrança das mensalidades, serão coletados dados financeiros, como o número de cartão de crédito e endereço de faturamento.

8. Os dados sensíveis de cartão de crédito são processados e tokenizados diretamente pelo *gateway* de pagamento parceiro, não sendo armazenados em texto claro nos servidores ou bancos de dados da Hofclin.

9. A Hofclin realiza a coleta automatizada de metadados de navegação a cada acesso do Usuário à Plataforma, compreendendo: endereço IP, data e hora da conexão, tipo de navegador, sistema operacional e geolocalização aproximada.

10. A base legal primária que autoriza a Hofclin a tratar os dados aqui descritos é a **Execução de Contrato** (Art. 7º, V, da LGPD), uma vez que tais informações são indispensáveis para criar a conta, liberar o acesso e manter o software funcionando.

11. A Hofclin não fundamenta o tratamento dos dados essenciais de cadastro na base do "consentimento". Consequentemente, não é possível ao Usuário revogar o tratamento desses dados enquanto mantiver uma assinatura ativa, pois isso inviabilizaria tecnicamente a prestação do serviço.

12. Para as atividades de cobrança de inadimplência, emissão de notas fiscais e proteção ao crédito, a Hofclin ampara o tratamento de dados na base legal do **Legítimo Interesse** (Art. 7º, IX, da LGPD) e no **Cumprimento de Obrigação Legal** (Art. 7º, II, da LGPD).

13. Os metadados de acesso (como IP e horários) são coletados para prevenção de fraudes, garantia da segurança da informação e auditoria, amparados pelo Legítimo Interesse do Controlador.

14. O e-mail e telefone do Usuário (Administrador ou Profissional) poderão ser utilizados para o envio de comunicados vitais sobre o sistema, atualizações de segurança e avisos financeiros.

15. O compartilhamento mencionado na cláusula antecedente ocorre, via de regra, de maneira criptografada e pseudonimizada.

16. O Usuário autoriza o compartilhamento de seus dados cadastrais com parceiros de infraestrutura (*Suboperadores*), cujas tecnologias são essenciais para a execução do Software as a Service.

17. Serviços de nuvem (*Cloud Computing*), provedores de banco de dados e hospedagem (*hosting*) são utilizados para manter as informações da conta do Usuário operacionais e salvas em segurança.

18. Caso a Hofclin tome conhecimento de qualquer incidente de segurança que comprometa os dados cadastrais ou credenciais do Usuário, comprometemo-nos a notificá-lo em prazo razoável, informando as medidas corretivas adotadas.

19. A fim de prestar suporte técnico adequado, a Hofclin poderá solicitar e armazenar capturas de tela (*screenshots*), relatos de erros e históricos de conversas trocadas nos canais oficiais de atendimento.

20. O Usuário detém o direito de cancelar sua assinatura e solicitar a exclusão de sua conta perante a Plataforma através das configurações do seu painel.

21. Fica expressamente ressalvado que a solicitação de eliminação de conta **não** resultará na exclusão imediata de todos os dados cadastrais, prevalecendo os prazos legais de retenção mandatória que se sobrepõem ao desejo do Usuário.

22. A Hofclin assegura ao Usuário o exercício dos direitos previstos no artigo 18 da LGPD, sendo-lhe garantida a confirmação da existência de tratamento e o acesso facilitado aos seus próprios dados de cadastro.

23. A Hofclin reserva-se o direito de alterar ou atualizar a presente Política de Privacidade a qualquer tempo, com o objetivo de adequá-la a novas normativas legais ou evoluções tecnológicas da Plataforma, sendo as mudanças comunicadas nos canais oficiais.

24. Para exercer quaisquer direitos previstos nesta Política, revogar consentimentos pontuais ou sanar dúvidas sobre o tratamento de seus dados, o Usuário deverá entrar em contato direto com o nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) através dos canais de atendimento disponibilizados na Plataforma.